



PUTUSAN
Nomor 3301 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I MADE DHARMA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu, Nomor 29 A, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. **I KETUT SUKADANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. **I NYOMAN REJA**, bertempat tinggal di Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. **I MADE ATMAJA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu I Lingkungan Pesalakan Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. **I WAYAN SUDARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu I, Gang Tambak Sari, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. **I KETUT SENTA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu, Gang Mecutan VII, Nomor 8, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. **I NYOMAN SUMERTHA**, bertempat tinggal di Jalan Pesalakan Agung, Gang Salak, Nomor 3, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **I KETUT ALIT JENATA**, bertempat tinggal di Jalan Pesalakan Agung, Gang Salak, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
9. **I MADE MARIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
10. **NI WAYAN SUWENI**, bertempat tinggal di Pemelisan Agung, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
11. **I GEDE WAHYUDI**, bertempat tinggal di Pesalakan Agung, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
12. **I MADE PUTRA WIRYANA**, bertempat tinggal di Jalan Pesalakan Agung, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
13. **I MADE NELSON**, bertempat tinggal di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
14. **I NYOMAN ASTAWA**, bertempat tinggal di Br. Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
15. **I KETUT SUARDANA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
16. **I WAYAN ARJANA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu, Nomor 21, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali;

17. **I MADE ALIT SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan
Uluwatu, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa
Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicolas
B.B. Bangngoe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Nicolas & Partners, berkantor
di Jalan Musyawarah, Nomor 10D, RT 008, RW 001,
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November
2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **I WAYAN TEREK**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu I,
Nomor 21, Lingkungan Pesalakan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. **I MADE TARIP WIDARTA**, bertempat tinggal di Jalan
Uluwatu I, Nomor 21, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran,
Kuta Selatan, Badung, Bali;
3. **I NYOMAN SEREP**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu
I, Nomor 21, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa
Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali;
4. **NI WAYAN SUPERKI**, ahli waris dari I Ketut Adnyana
(alm), bertempat tinggal di Uuwatu I, Nomor 21,
Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi
Bali;
5. **I WAYAN ASTAWAN**, beralamat di Jalan Uluwatu I,
Nomor 21, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harmaini Idris Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H2B Law Office "Harmaini Idris Hasibuan, S.H. and Associates" Legal and Consulting, berkantor di Jalan Raya Puputan, Nomor 188 Br. Kaja, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT BALI DANADHIPA (KAYUMANIS JIMBARAN PRIVATE ESTATES & SPA)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Sinarto Darmawan, berkedudukan di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicho Hezron, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Dhipa Adista Justicia, berkantor di Komplek Ruko Taman Duta Mas, Jalan Kusuma, Blok B1, Nomor 36, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;
2. **BELMOND JIMBARAN PURI**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Bali Resort & Leisure, Charles Anthony Kneipp, berkedudukan di Jalan Yoga Perkanthi Lingkungan Pesalakan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ABC Law Indonesia, berkantor di

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Benoa Square, Lantai 3, Suite 4.3, Jalan By Pass Ngurah Rai, Nomor 21 A, Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADUNG (BPN BADUNG)**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Heryanto, S.SiT., M.H., berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.);
3. Menyatakan hukum Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan dari I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari Keturunan I Wayan Selungkih (Alm.);
4. Menyatakan:
 - 4.1 Pipil Nomor 500, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 3.180 ha (tiga ribu

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Riyeg (Alm.) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8291/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Yoga Perkanti,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : Hotel Belmond Jimbaran Puri,
- Timur : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach/I Wayan Terek, dkk;

4.2 Pipil Nomor 1228, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Jimbaran dengan luas tanah 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : I Wayan Terek, dkk,
- Timur : I Made Dana/I Made Ranten;

4.3 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 118, Kelas IV, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar) terletak di Tambak/Kali, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8202/Jimbaran dengan luas tanah 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran, Gang Tambak, Jimbaran, Kecamatan Kuta Sel., Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Selatan : Gang Tambak,
- Barat : I Made Genah,
- Timur : jalan;

4.4 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 85B, Kelas III, luas 0,380 ha (nol koma tiga delapan nol hektar) terletak di Pemangklan, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8364/Jimbaran dengan luas tanah 5.675 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Petasikan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Banjar Karanganyar/Pan Risak,
- Selatan : Sekolah Dasar Nomor 8 Jimbaran/Jalan Petasikan,
- Barat : Jalan Pemangklan,
- Timur : jalan;

4.5 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 50, Kelas V, luas 4.530 ha (empat ribu lima ratus tiga puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg Pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.084.0173.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 15614/Jimbaran dengan luas tanah 26.550 m² (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



berikut:

- Utara : jalan/Pak Menak,
- Selatan : pak Subur/Mangku Kite/pinggiran sungai/bangunan Klenteng,
- Barat : I Made Sujana/pinggiran sungai,
- Timur : pak Sena/pak Wirak;

4.6 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 46A, Kelas V, luas 2.970 ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.083.0013.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11649/Jimbaran dengan luas tanah 29.180 m² (dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Made Tarip Widarta, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan Pantai Balangan,
- Selatan : tanah milik PT Pecatu Graha,
- Barat : jalan/Pan Dupa,
- Timur : tanah milik PT Pecatu Graha;

Adalah tanah objek sengketa, atas nama I Wayan Riyeg (Alm.) dan I Wayan Sadera (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/101/Pem, tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat Kantor Kelurahan Jimbaran dan Buku Kepemilikan Tanah di Kawasan Kelurahan Jimbaran merupakan tanah warisan yang berasal I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari keturunan I Wayan Selungkih (Alm.);

5. Menyatakan Para Penggugat selaku keturunan I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari keturunan I Wayan Selungkih (Alm.) adalah pemilik yang sah atas:

5.1 Pipil Nomor 500, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 3.180 ha (tiga ribu seratus delapan puluh hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Riyeg (Alm.) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8291/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Yoga Perkanti,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : Hotel Belmond Jimbaran Puri,
- Timur : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach/I Wayan Terek, dkk;

5.2 Pipil Nomor 1228, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Jimbaran dengan luas tanah 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : I Wayan Terek, dkk,
- Timur : I Made Dana/I Made Ranten;

5.3 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 118, Kelas IV, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar) terletak di Tambak/Kali, Lingkungan Pesalakan, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8202/Jimbaran dengan luas tanah 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, berlokasi di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran, Gang Tambak, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Selatan : Gang Tambak,
- Barat : I Made Genah,
- Timur : jalan;

5.4 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 85B, Kelas III, luas 0,380 ha (nol koma tiga delapan nol hektar) terletak di Pemangkalan, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8364/Jimbaran dengan luas tanah 5.675 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Petasikan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Banjar Karanganyar/Pan Risak,
- Selatan : Sekolah Dasar Nomor 8 Jimbaran/Jalan Petasikan,
- Barat : Jalan Pemangkalan,
- Timur : jalan;

5.5 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 50, Kelas V, luas 4.530 ha (empat ribu lima ratus tiga puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.084.0173.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 15614/Jimbaran dengan luas tanah 26.550 m² (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Para Tergugat, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



- Utara : jalan/Pak Menak,
- Selatan : Pak Subur/Mangku Kite/pinggiran sungai/bangunan Klenteng,
- Barat : I Made Sujana/pinggiran sungai,
- Timur : pak Sena/pak Wirak;

5.6 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 46A, Kelas V, luas 2.970 ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.083.0013.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11649/Jimbaran dengan luas tanah 29.180 m² (dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Made Tarip Widarta, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan Pantai Balangan,
- Selatan : tanah milik PT Pecatu Graha,
- Barat : jalan/Pan Dupa,
- Timur : tanah milik PT Pecatu Graha;

6. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan segala hak kepemilikannya kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terkait menyerahkan kepemilikan tanah objek sengketa untuk memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan dibuktikan secara perdata (eksepsi kompetensi absolut);
2. Pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat secara formil;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan (eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aan hoedanigheid*);
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan hukum waris adat;
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata);
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil *exceptio litis pendentis*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat *premature*;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Pemeteraian surat kuasa tidak sah;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat kuasa tidak mencantumkan nama pihak yang digugat secara lengkap;
4. Surat kuasa terdapat pemberi kuasa yang memberikan cap jempol yang seharusnya dilegalisasi dan didaftar;
5. Gugatan Penggugat kadaluwarsa;

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. *Error in objecto*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur;
4. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar dengan uang sejumlah Rp723.750.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ganti kerugian materiil dan *immateriil* atas tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Akta Pengalihan Hak Sewa Nomor 1, tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Liang Budiarta, S.H., adalah sah dan mengikat;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak sewa Penggugat Rekonvensi tanah seluas 11.320 m² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dari total luas 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8293/Kelurahan Jimbaran, dari Tergugat Rekonvensi I, sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Ulang Nomor 01, tertanggal 2 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta, S.H., Notaris di Kabupaten Badung adalah sah dan berlaku sejak 2 Maret 2007 hingga 15 Januari 2032;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi ketentuan dalam Akta Pengalihan Hak Sewa Nomor 1, tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Liang Budiarta, S.H.;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 7 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.865.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT DPS, tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan banding dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 255/PDT/2023/PT DPS, tanggal 8 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 11 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.);
4. Menyatakan hukum Para Termohon Kasasi bukan merupakan ahli waris

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dan tidak berhak atas harta peninggalan dari I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari Keturunan I Wayan Selungkih (Alm.);

5. Menyatakan:

5.1 Pipil Nomor 500, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 3.180 ha (tiga ribu seratus delapan puluh hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Riyeg (Alm.) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8293/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Yoga Perkanti,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : Hotel Belmond Jimbaran Puri,
- Timur : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach/I Wayan Terek, dkk;

5.2 Pipil Nomor 1228, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Jimbaran dengan luas tanah 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : I Wayan Terek, dkk,
- Timur : I Made Dana/I Made Ranten;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



5.3 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 118, Kelas IV, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar) terletak di Tambak/Kali, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8202/Jimbaran dengan luas tanah 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran, Gang Tambak, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Selatan : Gang Tambak,
- Barat : I Made Genah,
- Timur : jalan;

5.4 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 85B, Kelas III, luas 0,380 ha (nol koma tiga delapan nol hektar) terletak di Pemangkalan, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8364/Jimbaran dengan luas tanah 5.675 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Petasikan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Banjar Karanganyar/Pan Risak,
- Selatan : Sekolah Dasar Nomor 8 Jimbaran/Jalan Petasikan,
- Barat : Jalan Pemangkalan,
- Timur : jalan;

5.5 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 50, Kelas V, luas 4.530 ha (empat ribu lima ratus tiga puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.084.0173.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan



Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 15614/Jimbaran dengan luas tanah 26.550 m² (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan/pak Menak,
- Selatan : pak Subur/Mangku Kite/pinggiran sungai/bangunan Klenteng,
- Barat : I Made Sujana/pinggiran sungai,
- Timur : pak Sena/pak Wirak;

5.6 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 46A, Kelas V, luas 2.970 ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.083.0013.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11649/Jimbaran dengan luas tanah 29.180 m² (dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Made Tarip Widarta, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pantai Balangan,
- Selatan : tanah milik PT Pecatu Graha,
- Barat : jalan/Pan Dupa,
- Timur : tanah milik PT Pecatu Graha;

Adalah tanah objek sengketa, atas nama I Wayan Riyeg (Alm.) dan I Wayan Sadera (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/101/Pem, tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat Kantor Kelurahan Jimbaran dan Buku Kepemilikan Tanah di Kawasan Kelurahan Jimbaran merupakan tanah warisan yang berasal I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari Keturunan I Wayan Selungkih (Alm.);



6. Menyatakan Para Pemohon Kasasi selaku keturunan I Wayan Riyeg (Alm.) dan/atau I Wayan Sadera (Alm.) dari Keturunan I Wayan Selungkih (Alm.) adalah pemilik yang sah atas:

6.1 Pipil Nomor 500, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 3.180 ha (tiga ribu seratus delapan puluh hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Riyeg (Alm.) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8293/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Yoga Perkanti,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : Hotel Belmond Jimbaran Puri,
- Timur : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach/I Wayan Terek, dkk;

6.2 Pipil Nomor 1228, Persil Nomor 78, Kelas II, luas 1.185 ha (seribu seratus delapan puluh lima hektar), terletak di Telaga Took, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Jimbaran dengan luas tanah 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Yoga Perkanthi, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel FOX Hotel Jimbaran Beach,
- Selatan : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Barat : I Wayan Terek, dkk,
- Timur : I Made Dana/I Made Ranten;

6.3 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 118, Kelas IV, luas 1.185 ha (seribu



seratus delapan puluh lima hektar) terletak di Tambak/Kali, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8202/Jimbaran dengan luas tanah 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran, Gang Tambak, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hotel InterContinental Bali Resort,
- Selatan : gang Tambak,
- Barat : I Made Genah,
- Timur : jalan;

6.4 Pipil Nomor 581, Persil Nomor 85B, Kelas III, luas 0,380 ha (nol koma tiga delapan nol hektar) terletak di Pemangklan, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8364/Jimbaran dengan luas tanah 5.675 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Petasikan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Banjar Karanganyar/Pan Risak,
- Selatan : Sekolah Dasar Nomor 8 Jimbaran/Jalan Petasikan,
- Barat : Jalan Pemangklan,
- Timur : jalan;

6.5 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 50, Kelas V, luas 4.530 ha (empat ribu lima ratus tiga puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.084.0173.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadera (Gurun Sadera) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15614/Jimbaran dengan luas tanah 26.550 m² (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Para Termohon Kasasi, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan/Pak Menak,
- Selatan : pak Subur/Mangku Kite/pinggiran sungai/bangunan Klenteng,
- Barat : I Made Sujana/pinggiran sungai,
- Timur : pak Sena/pak Wirak;

6.6 Pipil Nomor 582, Persil Nomor 46A, Kelas V, luas 2.970 ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), atas nama I Wayan Riyeg, pada SPPT-PBB Nomor 51.03.050.004.083.0013.0, Kelas A33, terletak di Lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Sadara (Gurun Sadara) yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11649/Jimbaran dengan luas tanah 29.180 m² (dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Made Tarip Widarta, berlokasi di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pantai Balangan,
- Selatan : tanah milik PT Pecatu Graha,
- Barat : jalan/Pan Dupa,
- Timur : tanah milik PT Pecatu Graha;

7. Menyatakan hukum Para Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan segala hak

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



kepemilikannya kepada Para Pemohon Kasasi, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terkait menyerahkan kepemilikan tanah objek sengketa untuk memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2023, 21 Desember 2023, 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2023, 21 Desember 2023, 27 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan jawaban dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan bukti surat tersebut di atas, terbukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak cermat dalam mengidentifikasi objek sengketa I (pertama) dengan menyebutnya sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 8291/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) dimana faktanya objek sengketa I (pertama) adalah merupakan sebidang tanah yang terdiri dari tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8293/Kelurahan Jimbaran, tertanggal 17 September 2001, Surat Ukur Nomor 1708/2001, tertanggal

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



4 Juli 2001, seluas 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) dan sebagian dari sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Kelurahan Jimbaran, tertanggal 17 September 2001, Surat Ukur Nomor 1709/2001, tertanggal 4 Juli 2001, seluas 7.200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) dari total seluas 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi), jadi objek sengketa I (pertama) bukanlah sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 8291/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 m² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) akan tetapi objek sengketa I (pertama) adalah terdiri dari dua sertipikat yaitu sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8293/Kelurahan Jimbaran dan sebagian dari sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8294/Kelurahan Jimbaran, sehingga luas keseluruhan objek sengketa I (pertama) 39.000 m² (tiga puluh sembilan ribu meter persegi);

Bahwa terhadap objek sengketa V (kelima) berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta adanya keberadaan sebuah jalan yang terbuat dari paving, yang mana saat itu para pihak menyatakan bahwa jalan tersebut merupakan akses yang digunakan oleh orang-orang menuju sebuah Klenteng yang berada di sebelah selatan objek sengketa V (kelima), maka keberadaan jalan tersebut seharusnya menjadi bagian yang diuraikan pula oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengidentifikasi objek sengketa V (kelima) untuk mengetahui status jalan tersebut, sehingga dapat ditentukan apakah ada kepentingan pihak lain yang tersangkut pada objek sengketa V (kelima) tersebut terutama pengguna akses jalan tersebut, oleh karenanya tepat dan benar pertimbangan putusan *judex facti* bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah keliru dan tidak cermat dalam mengidentifikasikan objek sengketa, sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I MADE

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



DHARMA, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I MADE DHARMA, S.H.**, 2. **I KETUT SUKADANA**, 3. **I NYOMAN REJA**, 4. **I MADE ATMAJA**, 5. **I WAYAN SUDARTHA**, 6. **I KETUT SENTA**, 7. **I NYOMAN SUMERTHA**, 8. **I KETUT ALIT JENATA**, 9. **I MADE MARIANA**, 10. **NI WAYAN SUWENI**, 11. **I GEDE WAHYUDI**, 12. **I MADE PUTRA WIRYANA**, 13. **I MADE NELSON**, 14. **I NYOMAN ASTAWA**, 15. **I KETUT SUARDANA**, 16. **I WAYAN ARJANA**, 17. **I MADE ALIT SAPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 3301 K/Pdt/2024